112年司法官律師考試 - 行政法（2301）

112年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
112年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
本文件僅整理行政法部分（第21-55題）

第1題（原第21題）

關於行政的種類與法律適用，下列敘述何者錯誤？

(A) 於給付行政，除法規另有規定外，行政機關於個案中得選擇採取公法或私法手段達成行政任務
(B) 行政機關代表國庫出售公有財產，屬於私法上契約行為
(C) 行政機關登錄人民所有房屋為歷史建築，該登錄行為屬於公權力行政
(D) 行政機關依法審核人民申請社會住宅之資格，據以決定是否締結租賃契約，屬於行政營利行為

答案：(D)

第2題（原第22題）

下列何者非屬行政機關所為之公權力行為？

(A) 中央流行疫情指揮中心宣布延長新冠肺炎防疫之三級警戒期間
(B) 農業部農田水利署宣布南部農田停止灌溉3週
(C) 交通部臺灣鐵路管理局宣布疫情期間乘客於車廂內應配戴口罩
(D) 台灣電力股份有限公司宣布今年取消夏日電價方案之實施

答案：(D)

第3題（原第23題）

下列何者非屬行政法之法源？

(A) 最高行政法院庭長法官聯席會議決議
(B) 行政機關依職權訂定之職權命令
(C) 鄉公所依其法定職權所訂定之自治規則
(D) 行政機關依法律授權與外國簽署之協定

答案：(A)

第4題（原第24題）

關於信賴保護原則，下列敘述何者正確？

(A) 行政機關對法規命令之程序規定予以修正，原則上亦有信賴保護原則之適用
(B) 信賴保護原則乃行政法之一般法律原則，故行政機關相互間亦得主張信賴保護原則
(C) 信賴保護原則之適用，僅須有信賴基礎即可，至於信賴是否值得保護，則屬比例原則之問題，與信賴保護原則無關
(D) 違法負擔行政處分之撤銷，亦有信賴保護原則之適用

答案：(A)

第5題（原第25題）

下列何種事項非屬行政機關有判斷餘地之類型？

(A) 公務員之考績核定
(B) 大學教師升等評量
(C) 汽車駕駛人呼氣酒精濃度測試
(D) 國家考試申論題型之成績評定

答案：(C)

第6題（原第26題）

若法律規定，供應菸品予兒童及少年者，處新臺幣（下同）1萬元以上5萬元以下罰鍰。今A廠商販售菸品予少年甲，A 廠商所販售之菸品係由 B 廠商供應，而 B 廠商曾有違規作菸品廣告之紀錄，主管機關只考慮前揭事實，即逕行裁處A廠商5萬元罰鍰。關於此裁量權之行使，下列敘述何者正確？

(A) 裁量適法
(B) 裁量逾越
(C) 裁量不當
(D) 裁量濫用

答案：(D)

第7題（原第27題）

甲依法向 A機關申請補助，A機關認為本件申請案之管轄機關應為 B機關，然而B機關則認為本件申請案之管轄機關應為 A 機關。對於此一管轄權爭議，甲向 A、B 兩機關之共同上級機關 C 機關申請指定管轄，C 機關指定本件申請案應由 B 機關管轄。依行政程序法之規定，甲若對於 C 機關之指定管轄決定不服，其救濟途徑為何？

(A) 得先提起訴願，再提起撤銷訴訟
(B) 得先提起訴願，再提起課予義務訴訟
(C) 得逕行提起一般給付訴訟
(D) 不得聲明不服

答案：(D)

第8題（原第28題）

監察院依政治獻金法規定，委託直轄市選舉委員會辦理擬參選人之政治獻金申報事項。擬參選人如不服該直轄市選舉委員會之處分，應向何機關提起訴願？

(A) 基於管轄權限層級劃分，應向中央選舉委員會提起訴願
(B) 題示辦理事項屬權限委託，應向監察院提起訴願
(C) 題示辦理事項屬委辦事項，應向該直轄市政府提起訴願
(D) 選舉委員會為獨立機關，對其處分提起行政救濟，應不經訴願，直接提起行政訴訟

答案：(B)

第9題（原第29題）

有關地方制度法制，下列敘述何者正確？

(A) 電子遊戲場業營業場所與國民小學之距離，因已於電子遊戲場業管理條例明定，縣（市）政府不得於自治法規為不同規定
(B) 電子遊戲場業管理條例就電子遊戲場業營業場所與國民小學之距離雖已有規定，但縣（市）政府仍得於自治規則另行規定更嚴格之距離
(C) 縣（市）都市計畫之擬定及審議，雖屬縣（市）自治事項，但仍應受都市計畫法相關規定之拘束
(D) 縣（市）主管機關為都市計畫主要計畫之變更，不受都市計畫法相關規定拘束，得於變更後，逕行發布實施

答案：(C)

第10題（原第30題）

關於公務人員之權利保障，下列敘述何者正確？

(A) 公務人員保障法是關於公務人員實體與程序權利保障之法律
(B) 司法院釋字第785號解釋認為公務人員保障法之申訴、再申訴制度違憲
(C) 公務人員與服務機關之間發生公法上爭議，均應依據公務人員保障法提起復審及行政訴訟
(D) 公務人員保障法對公務人員健康權及超時服勤之上限，尚未定有合理必要之框架性規範

答案：(A)

第11題（原第31題）

甲為被付懲戒之政務人員，關於甲之懲戒，下列敘述何者正確？

(A) 甲之行為，雖非出於故意或過失，仍有受懲戒處分之可能
(B) 得對甲作成休職之懲戒處分
(C) 懲戒法庭審理甲之懲戒案件時，應先裁定停止甲之職務
(D) 甲不服懲戒法庭第一審之終局判決，得上訴於懲戒法庭第二審

答案：(D)

第12題（原第32題）

有關行政規則之敘述，下列何者錯誤？

(A) 行政機關訂定行政規則依法無須舉行聽證
(B) 行政規則得由原發布機關廢止之
(C) 下級機關認為上級機關訂定之行政規則違法者，得拒絕適用
(D) 法院審理特定事件不受相關行政規則之拘束

答案：(C)

第13題（原第33題）

主管機關對於不符合法定要件之外國人核發來臺從事家庭看護工作之許可處分，依行政程序法之規定，下列敘述何者正確？

(A) 主管機關應廢止許可處分
(B) 主管機關應撤銷許可處分，一律自撤銷之日起失效
(C) 主管機關應自民眾檢舉調查時起，2年內行使撤銷權
(D) 主管機關於撤銷前如未給予受看護者陳述意見機會，並不違法

答案：(D)

第14題（原第34題）

某縣政府依法裁量後核發甲申請設置大型養雞場之興建許可時，以甲須獲得附近居民之同意為生效要件，下列之敘述何者錯誤？

(A) 此附款之性質為停止條件
(B) 該縣政府依行政程序法規定得為附款
(C) 該許可處分於合法送達後，甲即得開始興建
(D) 甲不服該生效要件，得提起行政爭訟

答案：(C)

第15題（原第35題）

甲為社會工作師，合法執業半年後犯妨害性自主罪，經有罪判決確定，依社會工作師法規定，應廢止其執業執照。下列敘述何者正確？

(A) 依行政程序法相關規定，主管機關應自知有廢止原因時起2年內為之
(B) 主管機關作成廢止處分前，依法原則上應給予甲陳述意見之機會
(C) 主管機關廢止甲之執業執照後，依行政程序法相關規定，該執照應自廢止原因發生時起失其效力
(D) 主管機關為廢止之處分時，涉及對甲工作權之限制，應合理補償甲所受之損失

答案：(B)

第16題（原第36題）

甲公司係廢棄物清除處理業者，其與 A 市政府環境保護局簽訂清運廢棄物行政契約書，約定甲公司應將垃圾送至市立焚化爐處理。嗣因 A 市政府交通局修築焚化爐聯外道路，致使甲公司清運量大為降低而遭受不可預期損失。下列敘述何者正確？

(A) 甲公司得向A市政府請求損失補償
(B) A市政府交通局得於必要範圍內調整契約內容
(C) 甲公司得基於公益向A市政府環境保護局請求調整契約
(D) A市政府環境保護局應補償甲公司不可預期損失

答案：(D)

第17題（原第37題）

依司法實務見解，下列何者非屬行政契約？

(A) 依法律規定，犬貓飼主有為犬貓絕育之義務，縣（市）政府委託動物醫院行使犬貓絕育之權限而締結之契約
(B) 醫事服務機構依全民健康保險法，與衛生福利部中央健康保險署締結之特約
(C) 擔保人為擔保義務人履行義務，而與執行機關依行政執行法簽訂之擔保契約
(D) 臺灣電力公司與民間發電業者簽訂之購電契約

答案：(D)

第18題（原第38題）

依司法實務見解，關於行政契約約定給付違約金之敘述，下列何者正確？

(A) 違約金涉及契約相對人自由權利，不得以行政契約約定之
(B) 違約金之約定為例外行為，應經上級行政機關事前同意
(C) 違約金之約定，行政程序法未規定者，準用民法相關規定
(D) 違約金限於金錢給付義務之違反者，始得約定

答案：(C)

第19題（原第39題）

關於行政罰，依現行實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 針對按日連續處罰，主管機關得按日收集違法事證，其後一次將數日的裁罰處分書同時送達
(B) 納稅義務人填具一張申報單，於不同欄位申報進口稅、貨物稅及營業稅等三種稅捐，應認為僅構成一行為，從一重裁罰
(C) 違反行政法上義務行為如經緩起訴處分確定，由於在刑事上並非毫無責任，不得再追究其違反行政法上義務之責任
(D) 一位工讀生在10分鐘內，在同一個街區所停放的20台機車上，每台各夾放一張廣告單，僅構成一個違反廢棄物清理法之行為

答案：(D)

第20題（原第40題）

甲公司設於 A 直轄市，在 B 縣境內刊登廣告而違反行政法上義務，依行政罰法規定，關於決定此違規案件裁罰機關之優先順序，下列何者正確？

(A) 由A直轄市主管機關優先裁罰
(B) 由A直轄市主管機關與B縣主管機關協議定之
(C) 由處理在先之機關優先裁罰
(D) 由A直轄市主管機關與B縣主管機關之共同上級機關指定管轄機關

答案：(C)

第21題（原第41題）

下列何者為行政主體？

(A) 中央研究院
(B) 國家通訊傳播委員會
(C) 國家教育研究院
(D) 國家資通安全研究院

答案：(D)

第22題（原第42題）

下列何者非屬行政事實行為？

(A) 行政執行機關依行政執行法規定，對於營業場所斷水、斷電之「直接強制」
(B) 中央衛生主管機關發布新聞稿，警告人民吸菸有害健康
(C) 金融監督管理機關於職權範圍內，促請金融機構應遵循內部控制及委外作業管理
(D) 主管機關認定轄區內一特定土地為具公用地役關係之既成道路

答案：(D)

第23題（原第43題）

下列何種執行之概念範圍最廣？

(A) 下命處分之執行力
(B) 行政執行法中對於公法上金錢給付義務之執行
(C) 行政訴訟法上之停止執行
(D) 行政執行法中對於行為義務之執行

答案：(C)

第24題（原第44題）

乙駕駛漁船出海作業，從事違法行為，經主管機關依法對其作成裁處罰鍰並沒入漁船之處分。行政處分確定後，主管機關以該處分為執行名義，實施強制執行，於執行程序中甲主張其為該漁船之所有權人。如甲欲排除該執行名義，應如何提起救濟？

(A) 依行政訴訟法相關規定，向管轄行政法院提起債務人異議之訴
(B) 依行政執行法準用強制執行法相關規定，向普通法院提起第三人異議之訴
(C) 依行政執行法相關規定，本於利害關係人之地位向執行機關主張義務之履行經證明為不可能，申請終止執行
(D) 依行政執行法相關規定，本於利害關係人之地位向執行機關主張執行命令侵害其利益，聲明異議

答案：(B)

第25題（原第45題）

有關行政程序法之聽證程序，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政機關僅於法律有明文規定時，始負舉行聽證之義務
(B) 有關設置重大公共設施行政計畫之確定，必須經聽證程序
(C) 行政機關為訂定法規命令舉行聽證時，應於政府公報或新聞紙公告
(D) 當事人不服經聽證程序作成之行政處分，得逕行提起行政訴訟

答案：(A)

第26題（原第46題）

有關行政程序法第128條及第129條重新進行行政程序，下列敘述何者錯誤？

(A) 重新進行行政程序之決定可分為兩個階段，第一階段為是否重新進行之准駁，第二階段為重新進行後所為之第二次裁決
(B) 申請人得以發現行政處分作成後始存在或成立之新證據為由申請重新進行，但限於經斟酌可受較有利益之處分者為限
(C) 行政機關就重新進行行政程序所為之決定，性質上均非行政處分，受不利影響之申請人不得對之提起行政爭訟
(D) 行政處分確定後，因事實變更而受不利影響之人，如非原處分之相對人或利害關係人，不得申請重新進行行政程序

答案：(C)

第27題（原第47題）

依政府資訊公開法規定，下列何者非屬政府機關應主動公開之資訊？

(A) 經濟部對民間企業之補助金額
(B) 憲法法庭審議案件之表決經過
(C) 勞動部勞務採購案之書面契約
(D) 立法院法制局委託學者進行之研究報告

答案：(B)

第28題（原第48題）

下列何者非屬訴願程序或相當於訴願之程序？

(A) 不服經濟部之處分，向行政院提起之訴願
(B) 不服公務人員保障暨培訓委員會之處分，向考試院提起之訴願
(C) 不服律師懲戒委員會之懲戒決議，向律師懲戒覆審委員會提起之覆審
(D) 不服會計師懲戒委員會之懲戒決議，向會計師懲戒覆審委員會提起之覆審

答案：(C)

第29題（原第49題）

下列行政訴訟事件，何者應適用通常訴訟程序？

(A) 因不服行政機關所為新臺幣2萬元罰鍰及公布公司負責人姓名之處分提起撤銷訴訟
(B) 因不服行政機關所為新臺幣40萬元罰鍰及環境講習8小時之處分提起撤銷訴訟
(C) 因不服行政機關所為輔導教育處分提起撤銷訴訟
(D) 關於內政部移民署之行政收容事件涉訟

答案：(A)

第30題（原第50題）

甲經營工廠，周轉困難，向主管機關申請紓困貸款遭拒；甲不服，擬提起行政爭訟，以謀救濟。如甲另又憂心爭訟過久，自己工廠勢必不支倒閉時，應聲請下列何種類型之暫時權利保護，請求法院命主管機關暫先提供紓困貸款？

(A) 假扣押
(B) 假處分
(C) 假執行
(D) 停止執行

答案：(B)

第31題（原第51題）

依法律規定及司法院解釋意旨，有關行政訴訟審判權之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲以其所有之土地遭乙地方政府在其上鋪設柏油道路侵害其所有權為由，欲依結果除去請求權請求乙回復原狀，應向行政法院提起訴訟
(B) 甲以其所有之土地遭乙地方政府在其上鋪設柏油道路侵害其所有權為由，欲依民法第767條物上請求權請求乙除去柏油並返還土地，應向普通法院提起民事訴訟
(C) 甲經經濟部依公司法第27條規定指派為臺灣自來水股份有限公司董事，嗣因故遭撤換，甲如不服，應循序提起行政訴訟
(D) 甲為前臺灣省自來水股份有限公司依行為時「臺灣地區省（市）營事業機構人員遴用暫行辦法」遴用之人員，向公司請求發給資遣費遭拒，應向行政法院提起訴訟

答案：(D)

第32題（原第52題）

關於行政訴訟之確認訴訟，下列敘述何者正確？

(A) 得提起撤銷訴訟時，亦得同時提起確認公法上法律關係存在或不存在之訴
(B) 確認行政處分無效之訴訟，應於行政處分達到後2個月不變期間內，逕行提起行政訴訟
(C) 撤銷訴訟進行中原處分已消滅者，於原告有即受確認判決之法律上利益時，行政法院得依職權逕行確認該行政處分為違法
(D) 應提起撤銷訴訟，誤為提起確認行政處分無效之訴訟，其未經訴願程序者，行政法院應以裁定將該事件移送於訴願管轄機關

答案：(D)

第33題（原第53題）

甲赴主管機關申請工廠紓困補貼，因下列事件而起爭訟時，何者原則上應屬民事法院之審判權範圍？

(A) 主管機關以甲之資格不符，當場駁回其申請
(B) 甲因申請遭駁回，要求返還已繳納之申請費用而遭拒
(C) 甲於辦理申請時與機關承辦人員起口角，甲請求長官對該承辦人員予以懲處遭拒
(D) 甲離開機關時，於門口臺階不慎踩空而跌傷，因此向該機關請求損害賠償

答案：(D)

第34題（原第54題）

甲在颱風天開車經過由 A 機關管理之某橋時，因瞬間暴雨水流湍急沖垮該橋橋墩致該橋斷裂，甲隨車跌落溪底而死亡。事後經調查證實，以當時瞬間水量，任何堅固的橋墩皆會被沖垮。如甲之家屬主張A機關因該橋設置或管理有欠缺，請求國家賠償。下列何者為A機關得拒絕賠償且可成立之理由？

(A) 損害賠償只有被害人可以請求，而被害人甲已死亡
(B) 該橋非屬公共設施
(C) 該公共設施設置或管理並無欠缺
(D) 本案並無公務員故意或過失之不法行為

答案：(C)

第35題（原第55題）

依司法院解釋意旨，下列何者非因當事人蒙受特別犧牲而依法予以補償的情形？

(A) 當事人非因故意或重大過失行為而導致羈押，嗣後無罪確定
(B) 當事人依藥事人員指示或藥物標示使用藥物而發生死亡、障礙或嚴重疾病
(C) 當事人之土地上蓋有他人所有之建物，該建物經主管機關登錄為歷史建築，致其所有權權能受限制
(D) 當事人所有之土地因屬既成道路成立公用地役關係而無法為通常使用

答案：(B)
